

I-19 W 47/25
20 O 15/24
Landgericht Dortmund



Oberlandesgericht Hamm

Beschluss

In dem Beschwerdeverfahren

[REDACTED]
[REDACTED]

Schuldnerin und Beschwerdeführerin,

Prozessbevollmächtigte:

Rechtsanwälte [REDACTED]

[REDACTED] 50668 Köln,

gegen

[REDACTED]
[REDACTED]

Gläubigerin und Beschwerdegegnerin,

Prozessbevollmächtigte:

Rechtsanwälte RuhrKanzlei.eu, Kaiserstraße
21 - 23, 44135 Dortmund,

hat der 19. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Hamm
am 30.06.2026

durch den Richter am Oberlandesgericht Faßbender, die Richterin am
Oberlandesgericht Dr. Blomberg und den Richter am Oberlandesgericht Terp

beschlossen:

Die sofortige Beschwerde der Schuldnerin gegen den Ordnungsmittelbeschluss des
Landgerichts Dortmund vom 20.01.2025 wird zurückgewiesen.

Die Schuldnerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Der Wert des Beschwerdeverfahrens wird auf 10.000 € festgesetzt.

Gründe:

I.

Die Gläubigerin erwirkte gegen die Schuldnerin wegen widerrechtlicher Äußerungen eine einstweilige Unterlassungsverfügung des Landgerichts Dortmund vom 30.10.2024. Mit dieser wurde es der Schuldnerin unter Androhung von Ordnungsgeld und Ordnungshaft untersagt, die Behauptung zu veröffentlichen oder zu verbreiten, die Gläubigerin stelle "Abofallen". Diese Verfügung wurde der Schuldnerin am 12.11.2024 im Wege der Ersatzzustellung (§ 180 ZPO) durch Einwurf in den Briefkasten an ihrer Geschäftsanschrift zugestellt.

Die Schuldnerin verstieß in der Folgezeit gegen gegen diese Unterlassungsverpflichtung, indem sie den untersagten Webseiteninhalt ("Abofalle [REDACTED]: Abo stoppen und Abo kündigen - Haben Sie eine unberechtigte Abbuchung von [REDACTED] auf Ihrem Konto entdeckt und sind ratlos, wie Sie diese Abo-Falle stoppen können?...") über den Zeitpunkt der Zustellung hinaus und über den gesamten Monat November 2024 hinweg unverändert auf ihrer Homepage abrufbar hielt.

Mit anwaltlichem Schreiben vom 27.11.2024 - der Schuldnerin elektronisch zugegangen und per Einschreiben am 28.11.2024 einer Person an ihrem Geschäftssitz übergeben - forderte die Gläubigerin die Schuldnerin unter Beifügung des Titels erfolglos zur Abgabe einer Abschlusserklärung auf.

Wegen fortgesetzten Verstoßes hat das Landgericht Dortmund mit Beschluss vom 20.01.2025 gegen die Schuldnerin ein Ordnungsgeld in Höhe von 10.000 €, ersatzweise Ordnungshaft, festgesetzt. Hiergegen richtet sich die sofortige Beschwerde der Schuldnerin vom 04.02.2025. Sie macht im Wesentlichen geltend, sie habe von der einstweiligen Verfügung und dem Verbot tatsächlich keine Kenntnis gehabt, weil der von ihr beauftragte Bürocenter-Betreiber die postalische Zustellung im "Shared Office" vertragswidrig nicht an sie weitergeleitet habe. Das elektronisch eingegangene Abschlussschreiben habe ein IT-Mitarbeiter im Sammelpostfach lediglich als internes "Ticket" erfasst, dessen rechtliche Bedeutung jedoch verkannt und das Ticket unbearbeitet geschlossen. Sie habe daher mangels Verschuldens nicht gegen den Titel verstoßen.

Das Landgericht hat der Beschwerde mit Beschluss vom 19.11.2025 nicht abgeholfen und die Sache dem Senat zur Entscheidung vorgelegt. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

Die gem. §§ 793, 567 Abs. 1 Nr. 1, 569 ZPO statthafte und auch im Übrigen zulässige sofortige Beschwerde der Schuldnerin bleibt in der Sache ohne Erfolg. Das Landgericht hat im Ergebnis zu Recht wegen des objektiven Verstoßes gegen die einstweilige Verfügung ein Ordnungsgeld festgesetzt.

1.

Es liegt ein wirksamer und vollstreckbarer Unterlassungstitel vor, der der Schuldnerin unstreitig formal wirksam am 12.11.2024 im Wege der Ersatzzustellung gem. § 180 ZPO zugestellt wurde. Der objektive Verstoß steht ebenfalls fest, da die untersagten Behauptungen unstreitig über den 12.11.2024 hinaus auf der Webseite der Schuldnerin abrufbar blieben.

2.

Die Schuldnerin handelte auch schuldhaft, nämlich zumindest fahrlässig (§ 276 BGB).

Das Vorbringen der Schuldnerin, sie habe von der einstweiligen Verfügung keine Kenntnis gehabt, vermag sie nicht zu entlasten. Ein Verschulden im Rahmen des § 890 ZPO ist bereits dann zu bejahen, wenn dem Schuldner eine vermeidbare Unkenntnis von dem Titel vorzuwerfen ist. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn der Schuldner keine zumutbaren Vorkehrungen für die verlässliche Kenntniserlangung getroffen hat (vgl. OLG Köln, Beschluss vom 11.02.2026 – I-6 W 77/25 –, juris Rn 13).

Auf eine Wissenszurechnung gem. § 166 kommt es insoweit nicht an. Die Einwände der Schuldnerin scheitern am eigenen, erheblichen Organisationsverschulden:

Ein am Rechtsverkehr teilnehmendes Unternehmen trifft die Pflicht, seine Postempfangsvorkehrungen so zu gestalten, dass amtliche Zustellungen die Geschäftsleitung verlässlich und zeitnah erreichen (vgl. OLG Celle, Beschluss vom 23. August 2018 – 13 U 71/18 –, juris Rn. 26). Wer sich im geschäftlichen Verkehr eines rein virtuellen "Shared-Office"-Modells bedient, bei dem ein externer Dienstleister die Post von ca. 200 Unternehmen im Massenverfahren sortiert und Posteingänge teils eingescannt und an eine E-Mail-Adresse übermittelt, teils mit weiterer Post an ein "Schwester"-Unternehmen weitergeleitet werden, schafft erhebliche strukturelle Schnittstellenrisiken. Das Risiko, dass Schriftstücke in einer solchen Struktur verloren gehen, trägt das am Markt agierende Unternehmen im Verhältnis zum Gläubiger selbst.

Ein eklatantes Organisationsversagen der Schuldnerin liegt zudem bei der Behandlung der elektronischen Post vor. Die Schuldnerin räumt ein, dass das

anwaltliche Abschlussschreiben vom 27.11.2024, welchem eine Abschrift der einstweiligen Verfügung beigelegt war, in ihrem IT-System einging. Wenn ein mit der Sichtung dieses Sammelpostfachs betrauter Mitarbeiter das elektronische "Ticket" schließt und den Vorgang archiviert, weil er die rechtliche Relevanz nicht erkennt, ist dies ein der Schuldnerin unmittelbar anzulastender Mangel der internen Organisation. Ein Unternehmen muss Mitarbeiter an zentralen Eingangsschnittstellen so instruieren, dass anwaltliche Abmahnungen oder gerichtliche Verfügungen sofort an zuständige Stellen weitergegeben werden.

Dass die Unkenntnis für die Schuldnerin vermeidbar war, wird schließlich durch eine Gesamtschau belegt. Wenn im fraglichen Zeitraum gleich drei rechtserhebliche Posteingänge auf unterschiedlichen Kanälen (förmliche Zustellung am 12.11.2024, elektronische Übermittlung am 27.11.2024, Einschreiben am 28.11.2024) den Geschäftsführer angeblich nicht erreicht haben, beruht dies auf einer zumindest grob fahrlässigen Blindheit gegenüber dem eigenen Posteingang.

3.

Gegen die Höhe des festgesetzten Zwangsgeldes bestehen keine Bedenken.

4.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO, die Streitwertfestsetzung beruht auf der Höhe des angegriffenen Ordnungsmittels.

5.

Über den im Schriftsatz vom 12.02.2025 enthaltenen Antrag auf Festsetzung eines weiteren Ordnungsgeldes wegen eines eigenständigen, weiteren Verstoßes ist - soweit ersichtlich - erstinstanzlich noch nicht entschieden worden. Dieser Antrag ist deshalb nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens.

Faßbender

Dr. Blomberg

Terp